

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1522/2532

นายเชาว์ ภูเจริญยศ

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คำแหงเทรดดิ้ง

กับพวก

จำเลย

นายเชาว์ ภูเจริญยศ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานโจทก์ไม่มีข้อเท็จจริงในบางเรื่อง เช่น มูลหนี้เดิมที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ในเช็ค พินาท หุ่นที่สั่งซื้อส่งขายจำนวนเดียวกันหรือไม่ การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้แล้วโจทก์ จะต้องชำระหนี้ให้ฝ่ายจำเลยหรือไม่ จึงยกฟ้อง โจทก์ฎีกาว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นมี ปรากฏในสำนวนแล้ว ดังนั้นเป็นฎีกา โต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงนอกจากพยาน หลักฐานในสำนวนทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาในชั้นพิจารณามาวินิจฉัยยกฟ้อง โจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา โจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนธุรการอันดับ 20 แผ่น ที่ 3 ถึงที่ 5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สำนวนฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 19)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล ฎีกาโจทก์มุ่งประสงค์ให้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่าคดีโจทก์มีมูลเช่นนี้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล ฎีกาโจทก์มุ่งประสงค์ให้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่าคดีโจทก์มีมูลเช่นนี้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ